

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 381/2538	นาย บดินทร์ เครือนพรัตน์	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	สิปตริ นพดล เครือนพรัตน์ กับพวก	โจทก์
	พันตำรวจเอก นิพนธ์ เครือนพรัตน์ กับ พวก	
		จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1627, มาตรา 1639

ม. และโจทก์ที่ 1 ได้แสดงความเกี่ยวข้องฉันบิดากับบุตรโดยให้ความอุปการะเลี้ยงดูให้ใช้นามสกุลเดียวกันเป็นพฤติการณ์ที่รู้จักโดยทั่วไปตลอดมาว่าโจทก์ที่ 1 เป็นบุตรโจทก์ที่ 1 จึงเป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเป็นทายาทโดยธรรมมีสิทธิรับมรดกของ ม. แต่เมื่อ ม. ซึ่งเป็นบุตรของเจ้ามรดกตายไปก่อนเจ้ามรดกโจทก์ที่ 1 จึงมีสิทธิรับมรดกของเจ้ามรดกแทนที่ ม. ได้

โจทก์ ฟ้อง และ แก้ไข คำฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น บุตร ของ นาย เมือง เครือ นพรัตน์ นาย เมือง เป็น บุตร ของ นาง คำแดง เครือนพรัตน์ นาย เมือง ตาย ไป ก่อน นาง คำแดง โจทก์ จึง มีสิทธิ รับมรดก แทนที่ นาย เมือง นาง คำแดง ตาย เมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2528 มี มรดก เป็น ที่ดิน รวม 9 แปลง และ บ้าน 1 หลัง จำเลย ทั้ง ห้า กับพวก ได้ ร่วม ทำกลฉ้อฉล โดย ทำ พิณัยกรรม ลงวันที่ 1 มีนาคม

2527 พันัยกรรมฉบับนี้ ไม่สมบูรณ์ เพราะ ทำ ขณะ นาง คำแดง ชรา มาก จน ไม่มี สติสัมปชัญญะ หลงลืม เจ็บป่วย และ ไม่ สม่ครใจ ทำ พันัยกรรม โจทก์ เพิ่ง ทราบ ว่า มี การทำ พันัยกรรม ยก มรดก ให้ แก่ จำเลย ทั้ง ห้า เมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2528จึง คัดค้าน ไป ยัง จำเลย ทั้ง ห้า แล้ว ก็ เพิกเฉย ขอให้ เพิกถอน พันัยกรรม ลงวันที่ 1 มีนาคม 2527

จำเลย ที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และ ที่ 5 ให้การ ว่า นาง คำแดง เครือนพรัตน์ ทำ พันัยกรรม ขณะ มี สติ ดี ไม่ หลงลืม ฟ้องโจทก์ ขาด อายุความ เพราะ ได้ มี การ เปิด พันัยกรรม ให้ ทายาท รู้ ก่อน วันที่11 พฤศจิกายน 2528 โจทก์ จึง รู้ หรือ ควร จะ ได้ รู้ ก่อนหน้า นี้ นานแล้ว ขอให้ ยกฟ้อง

จำเลย ที่ 3 ขาดนัด ยื่นคำให้การ และ ขาดนัดพิจารณา

สืบตรี นพดล เครือนพรัตน์ และ นางสาว จิตรารัตน์ เครือนพรัตน์ ยื่น คำร้อง ขอ เข้า เป็น โจทก์ร่วม ศาลชั้นต้น อนุญาต และ เพื่อ ความสะดวกใน การ พิจารณา จึง ให้ เรียก นาย บดินทร์ เครือนพรัตน์ โจทก์ เดิม ว่า โจทก์ ที่ 1 สืบตรี นพดล เครือนพรัตน์ ว่า โจทก์ ที่ 2 และ นางสาว จิตรารัตน์ เครือนพรัตน์ ว่า โจทก์ ที่ 3

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ เพิกถอน พันัยกรรม ของ นาง คำแดง เครือนพรัตน์ ฉบับ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2527

จำเลย ที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และ ที่ 5 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลย ที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และ ที่ 5 ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง รับฟัง ได้ว่านาย รัตมี คงมัน ปลัดอำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง ได้ จัดทำ พินัยกรรม แบบ เอกสาร ฝ่าย เมือง ให้ แก่ นาง คำแดง เครือนพรัตน์ เจ้ามรดก ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 2

ปัญหา สุดท้าย ที่ จำเลย ที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และ ที่ 5 ฎีกา ว่า โจทก์ทั้ง สาม ไม่มี อำนาจฟ้อง เพราะ โจทก์ ที่ 1 ไม่ใช่ ทายาทโดยธรรม ของนาย เมือง เครือนพรัตน์ บิดา โจทก์ ที่ 1 บิดา โจทก์ ที่ 1 กับ มารดา โจทก์ ที่ 1 แต่งงาน โดย มิได้ จด ทะเบียนสมรส การ ที่ โจทก์ ที่ 2 และ ที่ 3 ยื่น คำร้องขอ เข้า เป็น โจทก์ร่วม กับ โจทก์ ที่ 1 จึง ไม่มี อำนาจฟ้องด้วย นั้น ใน ข้อ นี้ โจทก์ มี นาย เจตน์ เครือนพรัตน์ พี่ชาย โจทก์ ที่ 1 ซึ่งเป็น บุตร ของ นาย เมือง ด้วยกัน มา เป็น พยาน เบิกความ ว่า ขณะที่ นาย เมือง อายุ ประมาณ 50 ปี นาย เจตน์ อายุ ประมาณ 33 ปี นาย เมือง ได้ พา นาย เจตน์ ไป เยี่ยม นาง คำแดง และ โจทก์ ที่ 1 เบิกความ ว่า พี่น้อง ทั้งหมด พร้อม บิดา มารดา โจทก์ ที่ 1 ต่าง อยู่ บ้าน เลขที่ 231/1ถนน ท่าตลาด น้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง ด้วยกัน ตาม สำเนา ทะเบียน บ้าน เอกสาร หมายเลข จ. 6 เห็นว่า นาย เมืองกับนายเจตน์ และ โจทก์ ที่ 1 ได้ แสดง ความ เกี่ยวข้อง กัน บิดา กับ บุตร ให้ ความ อุปการะเลี้ยงดู ให้ ใช้ นามสกุล เดียว กับ นาย เมือง อันเป็น พฤติการณ์ ที่ รู้ กัน โดยทั่วไป ตลอดมา ว่า นาย เจตน์ และ โจทก์ ที่ 1 เป็น บุตร ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1555(7) โจทก์ ที่ 1 จึง เป็น บุตรนอก กฎหมาย ที่ บิดา รับรอง แล้ว ถือได้ว่า เป็น ผู้สืบ สันดาน ของ นาย เมือง ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 โจทก์ ที่ 1 ซึ่ง เป็นทายาทโดยธรรม คนหนึ่ง ของ นาย เมือง มีสิทธิ รับมรดก ของ นาย เมือง แต่ นาย เมือง ซึ่ง เป็น บุตร ของ นาง คำแดง ตาย ไป ก่อน นาง คำแดง โจทก์ ที่ 1 ซึ่ง เป็น ผู้สืบสันดาน โดยตรง ย่อม มีสิทธิ รับมรดก นาง คำแดง แทนที่ นาย เมือง ได้ โจทก์ ที่ 1 จึง มีอำนาจ ฟ้อง ดังนั้น โจทก์ ที่ 2และ ที่ 3 ซึ่ง ยื่น คำร้องขอ เข้า เป็น โจทก์ร่วม กับ โจทก์ ที่ 1 ย่อม มีอำนาจฟ้อง เช่นกัน ฎีกา ของ

จำเลย ที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และ ที่ 5 ใน ข้อ นี้ฟังไม่ขึ้น ที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษา
มา นั้น ศาลฎีกา เห็นพ้อง ด้วย ฎีกาจำเลย ที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และ ที่ 5 ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สุชาติ ถาวรวงษ์-จเร อำนวยการพัฒนา-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การที่ชายหญิงมิได้สมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่กินด้วยกันจนเกิดบุตรบุตร
ที่เกิดมาเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของมารดาเพียงคนเดียวเท่านั้นบุตรดังกล่าว
ถือว่าเป็นบุตรนอกกฎหมายของบิดา(illegitimatechild)ในประเทศที่ใช้ระบบ
กฎหมายคอมมอนลอว์เช่น อังกฤษสหรัฐอเมริกาออสเตรเลีย เดิมถือว่าบุตรที่เกิด
นอกสมรสมิใช่เป็นบุตรของทั้งบิดาและมารดา(filiusnullius)ไม่มีสิทธิรับมรดกของ
บิดาหรือมารดาได้แต่ใน3ทศวรรษที่ผ่านมาประเทศเหล่านี้ได้เปลี่ยนแนวความคิดตั้ง
กล่าวมายอมรับว่าบุตรที่เกิดนอกสมรสเป็นบุตรของบิดาและมารดาทั้งสองคนโดย
ประเทศ อังกฤษได้ตราFamilyLawReformAct1969มาตรา14กำหนดให้บุตรที่เกิด
นอกสมรสมีสิทธิเท่าเทียมกับบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดาหากบุตรนอก
สมรสดังกล่าวถึงแก่ความตายไปก่อนบุตรของบุตรนอกสมรสก็มีสิทธิเข้ามาแทนที่
ส่วนบิดามารดาก็มีสิทธิในการรับมรดกของบุตรนอกสมรสเช่นเดียวกันต่อมาใน

ปีค.ศ.1987มีการตราFamilyLawReformAct1987มาตรา18ขยายหลักการนี้ออกไป โดยให้สิทธิปู่ย่าตายายพี่น้องหรือลุงของบุตรที่เกิดนอกสมรสในการรับมรดกของกัน และกันด้วยใน สหรัฐอเมริกามีการ

ตราUniformParentageAct(1973)และUniformProbateCodeมาตรา2-109กำหนด ให้นำบุคคลเป็นบุตรของบิดามารดาของตนโดยไม่คำนึงถึงสถานะการสมรสของบิดา มารดาซึ่งมลรัฐที่ยอมรับUniformProbateCodeนี้มี13มลรัฐคือ อลาสก้าอริโซนา โคโลราโดไอดาโฮเมนมิเนสโซตามอนทานาเนบราสกา นิวเจอร์ซีย์นิวเม็กซิโกนอร์ทดา โคต้าเพนซิลวาเนียและยูทาห์ส่วนอีก2มลรัฐคือ เท็กซัสและวอชิงตัน ยอมรับโดยมี ข้อสงวนบางประการ สำหรับประเทศไทยกฎหมายก็ให้สิทธิบุตรนอกกฎหมายของ บิดาที่จะรับมรดกของบิดาได้ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชยมาตรา1627แต่ต้องเป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วส่วนบิดานอก กฎหมายไม่มีสิทธิรับมรดกของบุตรนอกกฎหมายแต่อย่างใดการเป็นบุตรนอก กฎหมายที่บิดารับรองแล้วนี้ศาลฎีกาวางหลักไว้ในปี2492ว่าแม้บิดารับรอง โดย"พุดินัย"ก็ใช้ได้ทั้งนี้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่826/2492(จำรูญเนติศาสตร์ ปรีชาวินิจฉัยศิลปสิทธิวินิจฉัย)ระหว่างนาง พาสชัยเพ็ชร โจทก์นางสาว ยินดีสุทธิ นวน จำเลยโดยให้เหตุผลไว้อย่างน่ารับฟังว่า"ศาลฎีกาเห็นว่าตามมาตรา1627บุตร นอกกฎหมายถ้าบิดาได้รับรองแล้ว(ทางมารดาไม่ต้องคำนึงถึงเพราะเด็กย่อมเป็น บุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงผู้ให้กำเนิดเสมอ)แม้จะยังไม่ถึงกับเป็นบุตรชอบด้วย กฎหมายก็ยังมีสิทธิรับมรดกของชายผู้ให้กำเนิดได้ในฐานะเป็นผู้สืบสันดานตาม มาตรา1629(1)ในทางศีลธรรมก็มีเหตุผลสมควรให้เป็นไปเช่นเดียวกันเด็กที่เกิดมา โดยการสมสู่ของชายหญิงที่ไม่ได้สมรสกันนี้หาใช่เป็นความผิดของเด็กไม่แต่เป็น ความผิดของชายหญิงนั่นเองที่ไม่ทำการสมรสกันเสียให้ถูกต้องหรือถ้าจะสมรสกันให้ ถูกต้องไม่ได้ก็ไม่ควรสมสู่กันจนจะเอาความผิดของชายหญิงไปให้เป็นเคราะห์ร้าย ตกได้แก่เด็กซึ่งมิได้รู้เห็นในการนั้นด้วย"ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าคำพิพากษาศาลฎีกา

ฉบับนี้วินิจฉัยไว้ก่อนที่ประเทศ อังกฤษตราFamilyLawReformAct1969ให้สิทธิบุตร
นอกสมรสในการรับมรดกของบิดาตามสายโลหิตของตนด้วยซ้ำไป เมื่อบุตรนอก
กฎหมายที่บิดารับรองโดยพฤตินัยถือว่าเป็นผู้สืบสันดานของบิดาตามสายโลหิตของ
ตนแล้วหากบิดาที่เป็นทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกถึงแก่ความตายก่อนเจ้ามรดก
บุตรนอกกฎหมายดังกล่าวจึงมีสิทธิรับมรดกของเจ้ามรดกแทนที่บิดาของตนได้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1639ประกอบมาตรา1642ศาลฎีกาวินิจฉัย
ยืนยันหลักการเช่นว่านี้มาตั้งแต่ปี2518ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่436/2518(ยงยุทธ
เลอลภกฤษณ์โสภิตกุล รัชสิทธิ์ชัย)ระหว่างนาง ชุศรีบัวฮวด โจทก์นาย เกษมศิริวงษ์
กับพวกจำเลยคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่หมายเหตุนี้วินิจฉัยตามหลักการเดิมยืนยัน
สิทธิของบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองโดยพฤตินัยในการรับมรดกแทนที่บิดาตาม
สายโลหิตของตนแม้จะไม่ใช่บิดาตามกฎหมายก็ตาม ?ประสพสุขบุญเดช?